

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ניסים ואטורי

2958/25/פ

הצעת חוק הדגל, הסמל והמנון המדינה (תיקון – הצבת דגל המדינה בבתי ספר), התשפ"ג–2023

- תיקון סעיף 2א¹ 1. בחוק הדגל, הסמל והמנון המדינה, התש"ט–1949¹, בסעיף 2א –
- (1) בפסקה (3), בסופה יבוא "לעניין זה, "מוסד להשכלה גבוהה" – כהגדרתו בחוק זכויות הסטודנט, התשס"ז–2007²;
- (2) בפסקה (3א), במקום "מוכר כמשמעותו" יבוא "כהגדרתו".

דברי הסבר

כיום, בהתאם לחוק הדגל, הסמל והמנון המדינה, התש"ט–1949, חלה חובת הצבת והנפת הדגל במוסדות ממשלתיים וציבוריים כאחד. עם זאת, ואף שהחוק חל גם על מוסדות להשכלה גבוהה ועל מוסדות חינוך מוכרים, הרי שאינו חל על כלל המוסדות להשכלה גבוהה, ועל כלל מוסדות החינוך. כך למשל, מוסד חינוך שאינו מוכר, פטור כיום מהחובה להציב דגל על הבניין בראשי או בחזיתו, בהתאם לחוק.

לאור האמור, מוצע לתקן את החוק ולקבוע חובה על הנפת דגל גם במוסדות כאמור, מתוך אידיאולוגיה והבנה כי חינוך לציונות, אהבת הארץ והכרה במדינת ישראל כמדינתו של העם היהודי מתחילה כבר בשנים הראשונות בבית הספר ותמשיך בעתיד גם במוסדות לימוד אקדמאיים.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ה' בניסן התשפ"ג (27.03.2023)

¹ ס"ח התשי"ט, עמ' 37.

² ס"ח התשס"ז, עמ' 320.

